

1511844-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131805/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24978819 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2131805 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AQUILES EDUARDO ALVES AMORIM

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511844-96.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511844-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131805/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24978819 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2131805 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AQUILES EDUARDO ALVES AMORIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Aquiles Eduardo Alves Amorim foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de maio de 2022, por volta de 01h30, na Rua Itacambira, altura do número 100, Brasilândia, nesta cidade, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 132,5g de "Cannabis sativa L.", 52,7g de cocaína, 4,8g de anfetamina e 142,5 ml de tricloetileno, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, a respectiva prisão foi convertida em preventiva (fls. 41/44).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 69/71).

O réu foi regularmente citado em audiência e apresentou resposta à acusação em audiência.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação e a defesa pretendem a absolvição, ante as divergências do conjunto probatório.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo laudo de constatação (fls. 12/17), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 97/101) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito, no entanto, não foi comprovada de forma segura.

A testemunha Charlllys Júnior Klepscke Oliveira, policial militar, relatou que estava em patrulhamento, fizeram uma operação nesta comunidade, depararam-se com o réu, no mesmo local em que ele estava, havia uma certa quantidade de drogas, conforme consta do boletim de ocorrência. Quando ele viu a equipe, o réu tentou se evadir. As drogas estavam próximo a ele. Não se recorda se ele dispensou alguma coisa. No local em que ele estava foi encontrado o entorpecente. O local é uma viela, o entorpecente estava escondido, dentro de um estojo, em um material de construção. Somente ele estava ali, ele estava do lado do estojo. Assim que avistaram ele, o réu tentou correr. Não havia mais pessoas ali, só o réu. Estava com seu parceiro, o soldado Balbino. Tem certeza do que ocorreu. Diversas vezes fizeram apreensões ali.

A testemunha Alberto Balbino da Costa Neto, policial militar, relatou que no dia em questão a equipe fazia uma operação nesta via, por ser um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Quando entraram na viela, no final da rua, depararam-se com o réu, ele estava vindo e quando percebeu a presença da equipe soltou no chão uma sacola preta e um estojo preto, o que foi visto pelos policiais. Em seguida ele tentou se evadir da equipe correndo. Lograram êxito em alcançá-lo. Dentro da sacola preta e do estojo, havia certa quantia de entorpecente e também dinheiro. Ele foi levado ao 45 DP e foi dado conhecimento dos fatos ao delegado de plantão. Quando o réu foi abordado, disse que estava de passagem, indo para a casa da tia dele, negou que estivesse com o entorpecente. O depoente e o parceiro o viram dispensar a sacola e sair correndo. Havia mais pessoas no local, só que nada de ilícito foi encontrado com elas. Eles não estavam com ele, apenas próximas. Um deles falou que foi ao local para comprar drogas, mas não informou de quem iria comprar. Próximo ao local há algumas adegas.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Pois bem. A testemunha Charlllys Júnior Klepscke Oliveira apresentou em juízo relato diverso do relato de seu colega de farda Alberto Balbino da Costa Neto. A versão diverge ainda do que foi afirmado por ele na delegacia de polícia.

Diante das divergências apresentadas nos relatos das testemunhas, não há outra

conclusão senão a de que o conjunto probatório encontra-se repleto de incertezas, que somente podem levar à absolvição.

A Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, inc.LVII, acolheu o princípio do estado de inocência, segundo o qual qualquer pessoa deve ser presumida inocente antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Se finda a instrução, restam dúvidas essenciais acerca da autoria, impõe-se a absolvição do réu como medida de rigor, a fim de serem resguardos seus direitos subjetivos tutelados constitucionalmente.

Assim, ante a insipiência da prova produzida, conclui-se impossível o acolhimento da pretensão condenatória deduzida na denúncia.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva, para absolver o réu Aquiles Eduardo Alves Amorim da acusação que lhe foi feita na denúncia, ante a ausência de prova suficiente para a condenação, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, R\$304,00.

Autorizo a destruição do estojo apreendido.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA